

經濟部智慧財產局
審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓
聯絡人：林雅婷
聯絡電話：(02) 23766050
傳真：(02) 23779875

受文者：晶碩電力科技股份有限公司
發文日期：中華民國 114 年 4 月 10 日
發文字號：(114) 智專一(作) 字第 11420441001
號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：第 TW202611234 號專利申請案經審查有說明
一所述情事，請於文到次日起 2 個月內提出申復說
明或修正。屆期末申復說明或修正者，依專利法第 46
條第 2 項規定將不予專利，請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

(一) 本案「具擾動補償之太陽能逆變器最大功
率追蹤方法」，申請日為 中華民國 112 年 11 月 8
日，本案依申請人申請時所送內容審查，就其申請
專利範圍所載，其請求項共計 7 項，合先敘明。

(二) 本案請求項 1、2、3、4、5 有不符 專利
法第 22 條第 2 項 之情形。

引證資料：TW201805123、US9876543。

引證一已揭示具擾動觀察法之 MPPT 控制；
引證二揭示以梯度變化率調整擾動量。請求項 1 至 5 僅
為兩者之常規組合，所屬技術領域具通常知識者依其
組合即可輕易完成，不具進步性。

(三) 本案請求項 7 有不符 專利法第 26 條第 2 項
之情形。

請求項 7 記載「該溫度感測值」，惟於所依
附之請求項 1 及本項中並未見有「溫度感測值」之先
行詞，致使申請專利範圍不明確，不符專利法第 26 條
第 2 項之規定。

(四) 本案其餘請求項於現在時點並未發現不予專利理由，如有發現新的不予專利理由時，會再通知不予專利理由。

二、本案如有修正、訂正，應依專利法第 43 條、第 44 條第 3 項、專利法施行細則第 36 條至第 38 條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。

三、檢送本案檢索報告 1 份。

正本：晶碩電力科技股份有限公司

副本：